STATUTEN

Artikel 1: NAAM, ZETEL EN VERENIGINGSJAAR

1.1. De vereniging draagt de naam: HBV the jumpers.
De vereniging is opgericht te ‘s-Gravenhage op 15 oktober 1962 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

1.2. De vereniging is gevestigd in de gemeente ‘s-Gravenhage.

1.3. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

Artikel 2: DOEL

2.1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de basketballsport in al zijn verschijningsvormen.

2.2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- deel te nemen aan de door de Nederlandse Basketball Bond - hierna te noemen N.B.B. - en de afdelingen van de N.B.B., waartoe de vereniging behoort, georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
- wedstrijden organiseren;
- evenementen op het gebied van de basketballsport te organiseren.

2.3. De vereniging is een erkende club in de zin van de statuten en regelementen van de NBB.

Artikel 3: LIDMAATSCHAP/LEDEN

3.1. De vereniging kent gewone leden, aspirant-leden, buitengewone leden, leden van verdienste en ereleden, waarbij de eerste categorie tevens in die hoedanigheid lid is van de N.B.B. en van het rayon van de N.B.B., of bij gebreke van een individueel rayonlidmaatschap- van een onderafdeling daarvan binnen de grenzen waarvan de vereniging is gevestigd

3.2. De bepalingen in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. van de statuten van de N.B.B. zijn van overeenkomstige toepassing

3.3. Ten aanzien van het verkrijgen en het beлindigen van het lidmaatschap, alsmede de aan het lidmaatschap verbonden rechten en verplichtingen, zijn de statuten en reglementen van de N.B.B. van toepassing. Deze worden voor wat deze onderwerpen betreft, geacht deel uit te maken van deze statuten.

3.4. Door de toetreding machtigt het lid het bestuur onherroepelijk, om hem op te geven als lid van de N.B.B. en van het rayon waartoe de vereniging behoort.

3.5. Aan de leden van verdienste en ereleden kunnen door het bestuur bepaalde voorrechten worden toegekend.

3.6. Alle leden zijn gehouden de statuten, reglementen en besluiten van de N.B.B., het rayon, waartoe zij behoren en die der vereniging, na te leven.
De overige verplichtingen van de leden worden verder bij reglement of besluit geregeld.

Artikel 4: DONATEURS

4.1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.

4.2. Donateurs zijn natuurlijk of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks minimaal een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

4.3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.

4.4. Alle rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging door opzegging worden beлindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijks verschuldigde bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

4.5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 5: HET BESTUUR

5.1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden. Tenminste drie van het totaal aantal bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd, maar is gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om in de open plaatsen, tot een minimum aantal van vijf bestuursleden, te voorzien.

5.2. De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van twee jaar door de algemene vergadering. Ieder jaar treedt een aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt kan het bestuur een plaatsvervanger aanwijzen tot de eerstvolgende algemene vergadering. Het tussentijds aangewezen of gekozen lid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het bestuurslid in wiens plaats hij is aangewezen of gekozen.

5.3. De leden van het bestuur worden in functie gekozen. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en bovendien door vier gezamenlijk handelende bestuursleden.

5.4. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak uit te laten voeren door commissies.

5.5. Het bestuur is, mits na goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen , vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, het aangaan van leningen, het aangaan van sponsor contracten.

5.6. Het bestuur is bevoegd met inachtneming van de statuten en reglementen van de N.B.B., van het rayon waartoe de vereniging behoort en van de statuten en reglementen dezer vereniging, verplichtingen op te leggen aan de leden en in hun naam verplichtingen aan te gaan.

5.7. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit van ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 6: NEDERLANDSE BASKETBALL BOND/RAYONS

6.1. De leden van de vereniging zijn tevens lid van het rayon, binnen de grenzen waarvan de vereniging gevestigd is en van de N.B.B..

6.2. De leden kunnen in de algemene vergadering van de N.B.B., van het rayon en van de eventuele binnen het rayon bestaande afdelingen niet zelf hum stem uitbrengen.
De voorzitter van de vereniging - bij zijn belet of ontstentenis een ander bestuurslid, door het bestuur

aan te wijzen - wordt op grond van deze statuten onherroepelijk gemachtigd om hetzij namens hen te stemmen, hetzij de afgevaardigden en plaatsvervangend afgevaardigden te kiezen, die namens hen zullen stemmen overeenkomstig de statuten en reglementen van het rayon en de N.B.B..

Artikel 7: FINANCIЛN

A - algemeen

7.1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden;
c. donaties;
d. subsidies;
e. andere inkomsten.

7.2. De leden zijn per seizoen gehouden tot het betalen van contributie, waarvan de hoogte met inachtneming van het hierna volgende wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur is gerechtigd zonder specifieke toestemming van de algemene vergadering de contributie eenmaal per seizoen aan te passen met een percentage gelijk aan de procentuele wijziging van de kosten van levensonderhoud van het laatste boekjaar zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De leden kunnen in categorieлn worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen aan leden gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

7.3. Wanneer een lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt blijft niettemin de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.

7.4. Leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

B - begroting

7.5. Het bestuur dient op een algemene vergadering, te houden uiterlijk binnen vier maanden na de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, een begroting in van de in dat jaar te verwachten inkomsten en uitgaven. De op deze vergadering aanvaarde begroting is de richtlijn voor het financieel beleid. Het bestuur is bevoegd in het nieuwe jaar tot aanvaarding van de voor dat jaar geldende begroting het beleid voort te zetten op basis van een evenredig deel van de begroting van het afgelopen jaar.

C - jaarverslag, rekening en verantwoording

7.6. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

7.7. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene vergadering - binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en legt verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door ieder bestuurslid; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen, melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

7.8. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
De leden van deze commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend herkiesbaar. De kascommissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevinden uit.

7.9. Degenen die de rekening en de verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zo nodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

7.10. De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie.

7.11. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot dĭcharge voor alle handelingen, voorzover die uit jaarstukken blijken.

7.12. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in 7.6., 7.7. en 7.8. tien jaar lang te bewaren.

Artikel 8: ALGEMENE VERGADERING

A - algemeen

8.1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de Wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.

8.2. De agenda van de in 7.7. bedoelde vergadering bevat onder meer:
a. bespreking van de notulen;
b. jaarverslag van de secretaris;
c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
d. vaststelling van de contributies;
e. vaststelling van de begroting;
f. voorziening in vacatures;
g. rondvraag.

8.3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

8.4. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ййn/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het hierna bepaalde.

8.5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

8.6. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in ten minste ййn, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad. Geschiedt deze bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda van de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt hiervan melding gemaakt in de advertentie.

8.7. Een algemene vergadering is openbaar tenzij een besloten vergadering wordt gehouden, respectievelijk een gedeelte van de vergadering besloten wordt verklaard.

B - samenstelling

8.8. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en als hun vertegenwoordigers de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden, voorzover het lid niet ten tijde van de vergadering is geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen.

8.9. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, brengen op de vergadering drie stemmen uit. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt, brengen ййn stem uit.
Aspirant-leden hebben geen stemrecht.

8.10. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan voor twee personen stemmen kan uitbrengen.

8.11. Leden, die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt, kunnen zich ter vergadering door ййn ouder of ййn wettelijke vertegenwoordiger laten vervangen, waarbij de bewuste ouder, dan wel wettelijke vertegenwoordiger, het stemrecht van het (jeugd)lid kan en mag uitoefenen.

8.12. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

8.13. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door een door de voorzitter hiervoor aangewezen persoon een verslag gemaakt. Indien anderen dan het bestuur de vergadering hebben bijeengeroepen kunnen zij een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van het verslag wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. Indien een procesverbaal is opgemaakt, wordt de inhoud daarvan ter kennis van de algemene vergadering gebracht.

C - besluitvorming

8.13. Tenzij anders in deze statuten bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van het stembureau:
- blanco zijn;
- zijn ondertekend;
- onleesbaar zijn;
- een persoon niet duidelijk aanwijzen;
- de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
- voor iedere verkiesbare plaats meer dan ййn naam bevatten;
- meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

8.14. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.

8.15. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Heeft slechts ййn persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt de herstemming plaats over hem en degene die het op ййn na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op ййn na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan is de jongste van hen gekozen.

8.16. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, dan is het verworpen.

8.17. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de genomen besluiten, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

8.18. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

8.19. Zolang in een algemene vergadering alle leden en leden van het bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproep plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen, het houden van vergadering of een daarmede verband houdende activiteit niet in acht genomen.

Artikel 9: REGLEMENTEN

9 Door de algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, waarvan de regeling door de statuten wordt gelast of waarvan regeling door de algemene vergadering wenselijk wordt geacht. De algemene vergadering kan andere reglementen vaststellen. De bepalingen van het huishoudelijk reglement en van andere reglementen, mogen niet in strijd zijn met de statuten.

Artikel 10: STATUTENWIJZIGING

10.1. Behoudens in het geval genoemd in 8.19. kan in de statuten geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

10.2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste acht dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste acht dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.

10.3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig is. Is niet twee/derde van het aantal leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

10.4. Wijzigingen in deze statuten behoeven, nadat het besluit tot wijziging is genomen, de goedkeuring van het bestuur van de N.B.B., of in beroep van de algemene vergadering van de N.B.B..

10.5. Een aldus goedgekeurde statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

10.6. Indien de statuten van de N.B.B. zijn gewijzigd, is de vereniging verplicht binnen zes maanden nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, haar statuten in overeenstemming te brengen met de gewijzigde statuten van de N.B.B..

Artikel 11: ONTBINDING

11.1. Behoudens het geval bedoeld in 8.19. wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is en waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.
Het bepaalde in 10.2. is van overeenkomstige toepassing.

11.2. Indien op de vergadering niet het in 11.1. vereiste aantal leden aanwezig is, wordt binnen drie weken een nieuwe algemene vergadering uitgeschreven die rechtsgeldig is, ongeacht het aantal afgevaardigden dat alsdan aanwezig is, en waarin tot ontbinding kan worden besloten, mits met twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

11.3. De algemene vergadering, die rechtsgeldig tot ontbinding der vereniging besluit, benoemt een liquidatiecommissie. Tevens besluit deze vergadering welke bestemming aan eventuele gelden en eigendommen zal worden gegeven.
De bestemming mag geen ander doel hebben dan bevordering van een algemeen sportbelang of een liefdadig doel.

11.4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zoveel mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam “in liquidatie” worden toegevoegd.

Artikel 12: VERENIGINGSREGISTER

12 In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in welker gebied de vereniging haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurders van de vereniging:

a. deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, houdende de statuten;
b. elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte bevattende statutenwijziging;
c. de ontbinding de vereniging;
d. de naam, voornamen, woonplaats en functie binnen de vereniging van alle bestuursleden aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, met de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met een of meer anderen te vertegenwoordigen.

Artikel 13: SLOTBEPALING

13 In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.